

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/5126/25

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – תקציב המשטרה), התשפ"ה–2024

הוספת פרק ג'1 1. בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985¹, לפני פרק ד' יבוא :

"פרק ג'1 : תקציב המשטרה

תקציב המשטרה 20א. (א) הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי בסעיף תקציב "משטרת ישראל" ייקרא להלן תקציב המשטרה ; את חלוקת תקציב המשטרה לתחומי פעולה ולתוכניות תקבע, לפי הצעת הממשלה, ועדה משותפת של ועדת הכספים, הוועדה לביטחון לאומי, וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ושוועדת הכנסת תקבע את יושב הראש שלה מקרב כל חברה.

(ב) בתקציב המשטרה יצוינו סכומי הוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה, הרשאה להתחייב ושיא כוח אדם ; על תקציב המשטרה יחולו הוראות חוק זה, בתיאומים האמורים בפרק זה.

(ג) לעניין תקציב המשטרה, כל מקום בחוק זה שמדובר בו בוועדה, ייקרא כאילו מדובר בוועדה המשותפת האמורה בסעיף קטן (א)."

תיקון פקודת המשטרה 2. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971², אחרי סעיף 3 יבוא :

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

"תקציב המשטרה 3א. התקציב השנתי של משטרת ישראל ייקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב השנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; הממונה על סעיף תקציב זה לעניין החוק האמור יהיה השר."

תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2025).

דבר הסבר

גופים ביטחוניים, ובעיקר כאלה שהחוק מסמיך אותם להפעיל כוח באופן כמעט בלעדי במדינה דמוקרטית, נדרשים לפעול תחת פיקוח צמוד יותר ושונה מכל גוף אחר. חוק-יסוד: משק המדינה, קובע שתקציב משרד הביטחון, ובתוכו תקציב צה"ל, וכן תקציבי הגופים הביטחוניים, נדונים בנפרד משאר חלקי תקציב המדינה, בוועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הסיבה המרכזית לכך היא הסיווג הסודי של פעילות ארגונים אלה. כפי שמשתקף מתקציבה, רובה המכריע של פעילות המשטרה אינו סודי. אף על פי כן, נדרש פיקוח הדוק יותר וכן אישור ראשוני נפרד משאר מרכיבי תקציב המדינה, מעצם היותה של המשטרה גוף ביטחוני בעל סמכות הפעלת כוח. לפיכך, מוצע כי תפקח עליו וועדה משותפת לוועדת הכספים של הכנסת, המאשרת את תקציב המדינה בכללותו ומפקחת עליו, לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולוועדה לביטחון לאומי של הכנסת המפקחות באופן שוטף על פעילות המשטרה בכל היבטיה. בניגוד לחיסיון החל על תקציב הביטחון, החלוקה הפנימית של תקציב המשטרה תהיה גלויה ותיכלל בהצעת חוק התקציב הנדונה במליאת הכנסת בקריאות הראשונה, השנייה והשלישית, יחד עם שאר חלקי תקציב המדינה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (5763/20/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (593/24/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בכסלו התשפ"ה (09.12.2024)